

주 의 사 항

1. 제 목 : 용역계약 선금금 지급 부적정

2. 관련기관 : 보훈교육연구원

3. 내 용 : 공단 「계약사무규정」 제2조(적용범위)에서 정한 바에 따르면 공단의 계약에 관한 업무는 계약사무규정이 정하는 바에 의하고, 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “공준칙”이라 한다) 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “계약법률”이라 한다)을 준용하도록 하고 있으며, 공단 「회계규정」 제13조(선금금의 지급) 제2항 제13호에서는 “계약금액이 3천만원 이상인 공사 또는 제조와 계약금액이 500만원 이상인 용역의 경우 계약금액의 100분의70을 초과하지 아니하는 금액” 범위 내에서 선금금을 지급할 수 있도록 정하고 있습니다.

한편 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제11장에서 정한 바에 따르면 계약담당자는 계약상대방의 선금금지급 요청이 있는 경우 사안별로 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 선금금을 지급할 수 있고, 같은 지침 제34조(적용범위) 제3항 제2호는 ‘물품의 제조 및 용역계약’중 계약금액 3억원 미만의 경우 계약금액의 100분의 50으로 선금금을 규정하고 있습니다.

그러나 2017년 복지사업부서 종합감사 시 보훈교육연구원 ‘2016년 나라사랑 이동교실 콘텐츠 제작 및 위탁운영’ 용역계약의 내용을 살펴 본 결과, 계약에 따른 선금금을 지급하는 경우 관련 법령에 의거 계약금액의 50% 범위 내에서 선금금을 지급하였어야 함에도 불구하고 계약업체인 ‘▼▼’에게 계약금액(###천원)의 70%인 ###천원의 선금금을 지급하여 2016.6월~2016.12월 정산한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ 보훈교육연구원장은

- 용역계약의 선금금을 지급하는 경우 계약사무규정 및 관련법령에서 정한 선금금지급한도를 철저히 준수하시기 바랍니다.(통보)

○ 관리이사는

- 동일사례 재발방지를 위하여 관련자에 대하여 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)